

Amir Arif bin Kamarudin
lawan
Khairul Anuar bin Kamarudin
dan
Kalam Azam bin Kamarudin

Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Datuk Haji Mohd Radzi bin Abd. Latif (Pengerusi), YA Dato' Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Panel), YA Puan Hajah Noor Hadina binti Ahmad Zabidi (Panel)]

Pada : 22/9/2023 / 6 Rabiul Awal 1445H

Kes Permohonan No. 2302-A0010-452-0025

[Permohonan Perlanjutan Tempoh Masa Menyerahkan Notis Rayuan]

Peguam Syarie Pemohon : Tiada

Peguam Syarie Responden 1 : Tuan Muhamad Nuáim bin Mohamad Nasir

Peguam Syarie Responden 2: Dato Mohd Zaidi bin Zain

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Pemohon telah memfailkan notis permohonan untuk diberikan kebenaran melanjutkan tempoh masa menyerahkan notis rayuan melalui kes no. 2302-A0010-452-0025. Pemohon berhasrat untuk membuat rayuan ke atas Perintah Mahkamah Tinggi Syariah bertarikh 8/12/2017 dalam kes no. 10300-044-0022-2017

[2] Walau bagaimanapun, pada 21/9/2023 Pemohon telah memfailkan Notis Penarikan Balik bahawa Pemohon ingin menarik balik keseluruhan tindakan ini terhadap Responden. Dalam hal ini Responden 1 telah memohon kos sebanyak RM5000.00

[3] Berdasarkan seksyen 95(1) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003, kami dengan ini bersetuju membatalkan permohonan No. 2302-A0010-452-0025 dan permohonan kos wajar dipertimbangkan.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Notis Penarikan Balik Pemohon, MAKA kami dengan sebulat suara membuat perintah seperti berikut:-

- [1] Permohonan Pemohon **DILULUSKAN**.
- [2] Permohonan no. **No. 2302-A0010-452-0025 DIBATALKAN**.
- [3] Permohonan kos dibenarkan dan ditaksirkan di hadapan Pendaftar

Dibaca dan ditandatangani oleh:-

-
1. **YAA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN ABD. LATIF**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-

-
2. **YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-

-
3. **YA PUAN HAJAH NOOR HADINA BINTI AHMAD ZABIDI**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor